CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CESSÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE IPI ORIUNDOS DE EXPORTAÇÃO

TRIBUTOS BRASIL COMPLIANCE FISCAL & TRIBUTARIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 57.529.903/0001-81, cuja sede é na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 628, 6º Andar, bairro Pinheiros, na capital do Estão de São Paulo, CEP 05426-200, *e-mail* tributsbankbrasil@gmail.com, doravante denominada simplesmente "Contratada";

SUPERMERCADOS REAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.310.730/0001-63, cuja sede é na Rua Ivo Fabres de Queiroz, nº 925, bairro Santo Antônio, na cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79500-000, *e-mail* mm.real@hotmail.com, doravante denominada simplesmente "Contratante";

L. SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 30.444.414/0001-70, cuja sede é na Rua Garibaldi, nº 2795, Sala 01, bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14025-190, *e-mail* lucas@lucasjuridico.com, doravante denominada simplesmente "Anuente Intermediador";

As partes acima qualificadas, podendo ser referidas individualmente como "Parte" ou conjuntamente como "Partes, têm entre si justo e acordado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CESSÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE IPI ORIUNDOS DE EXPORTAÇÃO** (doravante o "**CONTRATO**"), nos termos que seguem.

CONSIDERANDO QUE:

a) A Contratante utilizará créditos acumulados de IPI oriundos de exportação para abatimento de suas apurações de débitos de tributos federais (INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IPI) por meio da prestação de serviços de assessoria da Contratada, que é procuradora do cedente do crédito mencionado neste contrato;

b) A Contratada será responsável por todo expediente técnico da prestação do serviço em questão;

c) A Contratante pretende remunerar a Contratada pelos serviços acordados.

As Partes resolvem, de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA CESSÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE IPI ORIUNDOS DE EXPORTAÇÃO**, que se regerá pelas considerações acima, bem como pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

I.1. A Contratada prestará serviço de assessoria para cessão de crédito de saldo acumulado de IPI oriundo de exportação para fins de abatimento das apurações de débitos vencidos e vincendos de tributos federais (INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IPI) da Contratante perante o Fisco de sua sede ou de quaisquer filiais que ela possua.

I.2. A Contratada fará todo o trâmite necessário para a aquisição, a incorporação e a transferência do crédito acumulado de IPI oriundo de exportação.

CLÁUSULA II – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

II.1. A Contratada se compromete a:

II.1.1. A realizar a transferência dos créditos de IPI oriundos de exportação em percentual de 100% (cem por cento) a 90% (noventa por cento) – conforme análise preliminar realizada pela Contratada – sobre o montante apurado mensalmente pela Contratante mediante o encaminhamento de nota fiscal e registrada no SPED Fiscal;

II.1.2. A realizar a transmissão dos arquivos magnéticos do SPED Fiscal, bem como realizar a emissão e a entrega da consequência guia de pagamento residual correspondente à 5% (cinco por cento) do valor dos tributos oriundos de nacionalização de produtos importados a pagar devido pela Contratante;

II.1.3. Responsabilizar-se integralmente por todos os serviços decorrentes deste contrato com total zelo e diligência, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da Contratante, sem prejuízo da dignidade e da independência profissionais, sujeitando-se, ainda às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução nº 803/96, do Conselho Federal de Contabilidade;

II.2. A Contratada não assume qualquer responsabilidade pela entrega de informações, de declarações e de apurações incorretas ou eventuais documentos inidôneos ou incompletos que lhes forem apresentados, bem como por omissões próprias da Contratante ou decorrentes da não observância das orientações prestadas inicialmente pela Contratada à Contratante ou aos seus prepostos ou representantes.

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

III.1. São obrigações da Contratante:

III.1.1. Realizar o pagamento dos honorários da Contratada no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) referente ao total de crédito transferido na data do vencimento dos tributos abatidos, após a comprovação da emissão da nota fiscal e transferência do crédito e a transmissão dos arquivos magnéticos do SPED Fiscal da Contratante;

III.1.2. Outorgar procuração eletrônica junto ao *e-cac* em nome da Contratada, pelo prazo deste contrato, contendo todos os poderes lá disponíveis a fim de que seja possível a execução do objeto deste contrato;

III.1.3. Encaminhar todos os meses o rascunho do SPED Fiscal, Reinf, eSocial e demais obrigações tributárias com as apurações de débitos da Contratada a fim de que seja possível realizar os expedientes técnicos necessários para a transferência do crédito referente à apuração mensal.

III.2. No caso de a Contratante não observar sua obrigação contida no item **III.1.1**, a nota fiscal referente à transferência do crédito de IPI gerada será imediatamente cancelada pela Contratada.

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

IV.1. O preço da prestação de serviços de assessoria contida neste contrato é de 80% (oitenta por cento) do valor total do crédito transferido utilizado mensalmente para o abatimento das apurações de débitos vencidos e

vincendos de tributos federais (INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL/IPI), o qual é de aproximadamente R$ 100.000,00 por mês, da Contratante.

IV.2. O pagamento deverá ser feito na data do vencimento dos tributos abatidos após a finalização da transferência dos créditos.

IV.3. O serviço será remunerado sobre o efetivo benefício financeiro auferido pela Contratante, sendo meramente enunciativa (uma média) a importância financeira indicada no item **IV.1** mencionada.

IV.4. Havendo interrupção ou término do contrato com o cedente, o pagamento da intermediação cessa automaticamente.

IV.5. Os pagamentos deverão ser feitos em conta corrente por meio de PIX, cujos dados são:

Banco Bradesco S/A;

Titularidade: L. SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA LTDA;

Agência: 3427;

Conta corrente: 0038081-4;

CNPJ: 30.444.414/0001-70

CHAVE PIX: 30.444.414/0001-70.

IV 6. Em caso de mora, o montante do débito será acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês com correção monetária calculada pelo maior índice oficial ou IGPM-FGV.

IV. 7. Havendo despesas em razão das cobranças, seja por meio administrativo ou judicial, assim como eventuais honorários advocatícios, elas suportadas pela Contratante, ficando ciente que os honorários de cobrança serão de 20% (vinte por cento).

CLÁUSULA V – DO SEGURO GARANTIA

V.1. O presente negócio jurídico possui apólice de seguro de responsabilidade civil profissional nº 2810001458516, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), junto à Fator Seguradora S/A – SUSEP nº 6122, processo SUSEP nº 15414.005300/2011-51, para segurança das partes, nos moldes do art. 150 §4º; 156, II e 170, todos do Código Tributário Nacional, em que a garantia será única e exclusivamente a validade e a eficácia da prestação de serviços contratada em relação aos créditos transferidos tendo como prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme rege o art. 150, §4º do Código Tributário Nacional.

CLÁUSULA VI – DO PRAZO DO CONTRATO

VI.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura deste instrumento, podendo ser renovado por escrito em decorrência de acordo das partes.

CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

VII.1. Os avisos, as comunicações, e as notificações exigidas ou permitidas que dizem respeito a este contrato deverão ser efetuadas preferencialmente por correspondência eletrônica (*e-mail*) e subsidiariamente por outros meios que possam ser documentados, devendo ser endereçadas às partes contratantes nos endereços indicados no preâmbulo deste contrato.

VII.2. Este contrato é firmado de forma irrevogável e irretratável, vinculando as partes, seus sucessores e seus herdeiros de pleno direito.

VII.3. A omissão ou a tolerância de quaisquer das partes em exigir o estrito cumprimento das obrigações dispostas neste instrumento ou de elas exercerem quaisquer direitos decorrentes deste contrato não constituirá novação ou renúncia ao direito de exigir o seu cumprimento e, tampouco, novação ou renúncia no tocante a inadimplementos posteriores de natureza similar ou de qualquer outra natureza.

VII.4. As partes comprometem a envidar todos os esforços recíprocos para resolverem de forma amigável eventuais desavenças porventura advindas do deslindar contratual.

VII. 5. As partes se obrigam a manter sigilo sobre os termos deste contrato, assim como toda e qualquer documentação que tiverem acesso sendo considerado segredo de negócio.

VII. 6. A Contratante declara expresso consentimento para que a Contratado colete e trate os dados necessários ao cumprimento do contrato, utilizando–se de sistemas e de ferramentas que julgar necessários para tanto, nos termos do art. 7º, V da LGPD, os dados necessários para obrigações legais, nos termos do art. 7º, II da LGPD, bem como os dados de proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, V da LGPD.

VII.7. As partes e seus responsáveis legais, representantes legais ou definidos por procuração específica, se obrigam a conduzir com as devidas práticas legais, comerciais e éticas toda a execução do objeto deste contrato, inclusive ao que se refere a não contratação de funcionários da Contratada por 5 (cinco) anos, contados do término da relação contratual.

VII.8. A Contratante concede à Contratada o direito de divulgar sua marca no portfólio de clientes. Tal autorização inclui a citação como cliente em diversos meios, tais como informativos internos e externos, *site* Institucional, Redes Sociais, e Mídia externa (imprensa/eletrônica), entre outros canais de comunicação.

VII.9. O presente instrumento substitui todos e quaisquer entendimentos ou documentos anteriores à sua assinatura atinentes ao seu objeto.

VII.10. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento por quaisquer das partes, independentemente de justificativa, desde que haja comunicação prévia de 30 (trinta) dias por escrito à outra parte.

VII.11. Qualquer modificação do presente instrumento só será válida por escrito, mediante Instrumento de Aditamento ao presente, assinado pelos representantes legais das Partes.

CLÁUSULA VIII – DO FORO

VIII.1. As partes elegem o foro da Comarca da sede da Contratante como único competente para conhecer e dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

CLÁUSULA IX – DA ASSINATURA ELETRÔNICA

IX.1. As Partes declaram e concordam, ainda, que a assinatura poderá ser efetuada em formato eletrônico, reconhecendo a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento e seus termos, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP nº 2.200-2").

Por estarem justas e de acordo, firmam o presente instrumento, regido pelas cláusulas e condições adiante estipuladas, em duas vias, de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

São Paulo, 9 de setembro de 2025.

_____

TRIBUTOS BRASIL COMPLIANCE FISCAL & TRIBUTARIO LTDA.

ASSINADO DIGITALMENTE
SUPERMERCADOS REAL LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____

SUPERMERCADOS REAL LTDA

_____

L. SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA LTDA

Testemunhas:

_____

Nome: WAGNER PEREIRA
CPF: 309.396.798-84

_____

Nome: TYRONE L. A. M. FERNANDES

CPF: 053.466.681-79

_____

Nome: ILDAMAR SOUZA FERREIRA

CPF: 338.515.811-72